

Informativo comentado: Informativo 880-STJ (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Um particular foi acusado de improbidade em concurso com agentes públicos, sendo um detentor de cargo efetivo e outro de cargo em comissão; aplica-se ao particular o prazo prescricional do cargo efetivo (regime anterior ao da Lei 14.230/2021)

ODS 16

Caso hipotético ocorrido em 2012, antes das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021: Carlos, Desembargador (agente público ocupante de cargo efetivo), e Bruno, seu assessor comissionado, passaram a negociar decisões judiciais favoráveis a um empresário que tinha processos no Tribunal. O esquema contava com a participação de Ricardo, advogado que intermediava o pagamento de propinas. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra os três. Quanto à prescrição, havia três situações distintas. Ricardo era particular (art. 3º da LIA) e, como a lei não previa prazo prescricional próprio para particulares, o STJ firmou entendimento de que a eles se aplica o mesmo regime prescricional previsto para os agentes públicos envolvidos (Súmula 634-STJ). Carlos, por ocupar cargo efetivo, sujeitava-se ao prazo mais longo do art. 23, II, da LIA (ligado ao regime disciplinar da magistratura), razão pela qual ainda não haveria prescrição. Bruno, por sua vez, era ocupante de cargo comissionado e, portanto, submetia-se ao prazo de 5 anos do art. 23, I, que já estaria esgotado. Diante da participação conjunta de agentes públicos com regimes prescricionais distintos, discutiu-se qual prazo deveria ser aplicado ao particular Ricardo. O entendimento adotado foi o de que deve prevalecer o prazo mais longo, aplicável ao agente público ocupante de cargo efetivo (no caso, o Desembargador). Assim, o particular submete-se ao mesmo regime prescricional do agente público com prazo mais extenso.

Em suma: em relação à prática de ato de improbidade administrativa, havendo concurso entre particular e agentes públicos ocupantes de cargos de natureza jurídica distinta - cargo comissionado e cargo efetivo -, o regime prescricional aplicável é o relativo ao dos cargos efetivos (art. 23, incisos II, da LIA, com a redação anterior à Lei 14.230/2021), e não o dos cargos temporários.

Obs: a Lei 14.230/2021 não se aplica ao caso, pois o STF, no Tema 1.199, fixou a irretroatividade do novo regime prescricional por ela instituído.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.058.311-RN, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

◆ Relacionado ao Tema 1.199 do STF (irretroatividade da Lei 14.230/2021)

● Baixa relevância: como o julgado envolveu unicamente a redação antiga da Lei, possui menos relevância para concursos (o que não significa que você deve pular a leitura)

DIREITO CIVIL

NOME

É possível a supressão do sobrenome paterno em razão de abandono afetivo

ODS 16

Caso hipotético: Laura teve um breve relacionamento com Alberto e engravidou. Antes do nascimento do filho (Caio), o relacionamento terminou e Laura se casou com Inácio. Mesmo não sendo o pai biológico, Inácio registrou Caio como seu filho e o criou ao longo da vida pai. Anos depois da morte de Alberto e de Inácio, Laura revelou a Caio a verdadeira paternidade biológica. Diante disso, Caio ajuizou ação de investigação de paternidade cumulada com anulação de registro, que resultou no reconhecimento da paternidade biológica de Alberto e na determinação de inclusão do sobrenome de Alberto no registro de nascimento. Apesar da decisão judicial, Caio nunca promoveu a alteração registral. Cerca de dez anos depois, reconsiderou a situação e ajuizou nova ação de retificação de registro civil, pedindo que o sobrenome de Alberto não fosse incluído e que também fosse retirado o sobrenome de Inácio, passando a utilizar apenas os sobrenomes da família materna, com a qual sempre manteve vínculos afetivos. O pedido foi acolhido pelo STJ.

O nome civil é um direito da personalidade (art. 16 do Código Civil).

Embora o princípio da imutabilidade do nome vise a garantir a segurança jurídica, ele não é absoluto, admitindo-se a modificação quando presente justo motivo e ausente prejuízo a terceiros.

A Lei nº 14.382/2022 reforçou essa flexibilização ao incluir o art. 57, IV, na Lei de Registros Públicos, autorizando a inclusão ou exclusão de sobrenomes em decorrência de alteração das relações de filiação, com extensão aos descendentes, ao cônjuge e ao companheiro.

O afeto ocupa posição central no direito de família contemporâneo, sendo apto a constituir vínculos de parentesco e, igualmente, a justificar o rompimento de vínculos desprovidos de qualquer conteúdo afetivo. Assim, o abandono afetivo configura justo motivo para a supressão do sobrenome paterno.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.169.650-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Tribunais, Cartório

CONTRATOS > NOÇÕES GERAIS

A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida, por si só, contrato eletrônico; a negativa genérica do consumidor não é suficiente para invalidar o contrato se a instituição financeira comprovar a autenticidade e regularidade da contratação

ODS 16

Caso hipotético: Regina ajuizou ação contra o Banco Alfa afirmando que não celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição e que, mesmo assim, estavam descontando parcelas em sua aposentadoria. A instituição financeira contestou afirmando que o contrato foi realizado digitalmente por meio de aplicativo e apresentou como prova uma selfie da autora segurando sua CNH, dados de geolocalização do celular compatíveis com seu endereço e o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta bancária de Regina. Apesar dessas provas, o juiz declarou a nulidade do contrato, entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que os documentos eletrônicos não possuíam certificação pela ICP-Brasil e que a autora negou a contratação. O banco interpôs recurso especial sustentando que a legislação admite outros meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos

além da certificação ICP-Brasil e que o conjunto probatório indicava a regularidade da contratação. O STJ deu razão à instituição financeira.

O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 não exige certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo de validade dos contratos digitais, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico.

O que o art. 10, § 2º exige é que o documento seja “admitido pelas partes como válido”. Essa admissão como válido pode ser tácita, inferida da conduta do contratante que, de forma voluntária, participou de todas as etapas do processo de contratação digital.

Se a instituição financeira demonstrar a ausência de fraude com amplo conjunto probatório, a simples negativa genérica do contratante, desacompanhada de qualquer outro elemento indicativo de irregularidade, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Em suma: a simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que não tenha sido emitido pela ICP-Brasil, não é suficiente para anular o contrato firmado em meio digital quando o conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.197.156-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

- ✦ Assunto já apreciado no Info 871 (STJ. 4ª Turma. REsp 2.205.708-PR)
- Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Magistratura federal, Cartório, Tribunais
- Média relevância: Magistratura federal, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

CONTRATOS > DOAÇÃO

A doação de imóvel particular por cônjuge casado em regime de comunhão parcial de bens exige outorga uxória, e a ausência dessa autorização invalida o negócio independentemente de prejuízo à meação

ODS 16

Caso hipotético: Roberto e Beatriz casaram-se sob o regime da comunhão parcial de bens. Antes do casamento, Roberto já possuía um apartamento adquirido com recursos próprios. Em 2006, ele doou esse imóvel ao seu filho Eduardo, fruto de relacionamento anterior, sem obter autorização prévia da esposa. Após a morte de Roberto, em 2016, Beatriz ajuizou ação anulatória da doação, sustentando que o negócio era inválido por falta de outorga uxória, exigida pelo art. 1.647 do Código Civil.

O juiz e o Tribunal de Justiça consideraram válida a doação, sob o argumento de que o apartamento era bem particular, adquirido antes do casamento, e, portanto, não exigiria autorização da esposa. O STJ, contudo, reformou esse acórdão e reconheceu a invalidade da doação, afirmando que a doação de bem imóvel realizada por cônjuge casado exige a outorga do outro cônjuge, mesmo quando se trata de bem particular no regime da comunhão parcial de bens.

O art. 1.647, I, do Código Civil proíbe que qualquer cônjuge aliene bens imóveis (sejam eles comuns ou particulares) sem a autorização do outro. A doação é uma forma de alienação gratuita e se enquadra diretamente nesse inciso. Por isso, a outorga uxória é exigida para a doação de imóvel independentemente da natureza do bem. A exigência de demonstrar prejuízo à meação somente se aplica às doações de bens móveis, reguladas pelo inciso IV do mesmo dispositivo.

Em suma: a doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob regime de comunhão parcial de bens exige a outorga uxória como requisito de validade do negócio jurídico, sendo irrelevante a inexistência de comunicação do bem ou a ausência de comprovação de prejuízo à meação.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.130.069-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2025 (Info 880).

★ Este julgado é muito provável de ser cobrado em concursos porque a conclusão dele é contraintuitiva, ou seja, se a pessoa não tiver estudado tem a tendência de responder em sentido contrário ao que foi decidido. Isso é muito explorado pelo examinador.

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, Tribunais, Cartório

ALIMENTOS

A intimação via WhatsApp não tem previsão legal e não pode fundamentar decreto de prisão civil do devedor de alimentos

ODS 16

Caso hipotético: Beatriz, adolescente de 15 anos, órfã de pai, ajuizou execução de alimentos contra a sua mãe em razão do não pagamento da pensão alimentícia. O juízo determinou a intimação pessoal da devedora, conforme o art. 528 do CPC, para que pagasse o débito em três dias ou justificasse a impossibilidade. Como Regina não foi encontrada nos endereços informados, Beatriz requereu que a intimação fosse realizada por WhatsApp. O pedido foi deferido. Regina recebeu a mensagem, confirmou o recebimento, teve acesso aos autos e apresentou documento de identificação, mas não pagou o débito nem apresentou justificativa. Diante da inércia, o juízo decretou a prisão civil de Regina por 45 dias, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em habeas corpus. No entanto, ao julgar recurso ordinário, o STJ entendeu que a prisão não poderia ser mantida, não sendo válida, para esse fim, a intimação realizada por WhatsApp.

O art. 528 do CPC exige intimação pessoal do devedor de alimentos, dada a gravidade da sanção que pode decorrer do ato, a prisão civil, que restringe o direito de liberdade.

A intimação por WhatsApp não possui previsão legal: é regulada apenas por resoluções administrativas do CNJ e de alguns tribunais, o que é insuficiente para substituir exigência estabelecida em lei processual.

A regra geral do art. 270 do CPC, que admite intimações por meio eletrônico, exige que isso ocorra “na forma da lei” e a lei aplicável, no caso, é o art. 528, que impõe a intimação pessoal.

A dificuldade de localizar a devedora não autoriza a flexibilização dessa exigência.

Em suma: a intimação via aplicativo de mensagens WhatsApp não tem previsão legal, faltando-lhe aptidão para ensejar subsequente decreto de prisão do devedor de alimentos.

STJ. 4ª Turma. RHC 227.145-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

★ Julgado **IMPORTANTE**. Cuidado para não confundir com as citações e intimações no processo penal. Não deixe de ler o quadro ao final.

● Alta relevância: Magistratura estadual, DPE, MPE

● Média relevância: Tribunais, Cartório

DIREITO EMPRESARIAL

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Os efeitos do plano de recuperação extrajudicial restringem-se aos créditos nele contemplados, não podendo ser impostas ao credor não listado a novação da dívida nem a extinção ou suspensão da execução

ODS 16

Caso hipotético: a Indústria Alfa contratou a Construtora Ômega para construir um parque industrial entre 2013 e 2014, mas não pagou integralmente pelos serviços. Em 2016, diante

de uma crise financeira, a Indústria apresentou plano de recuperação extrajudicial negociado com parte de seus credores. Esse plano foi em seguida homologado pelo juiz. O crédito da Construtora, contudo, não foi incluído no plano nem houve negociação com ela. Por isso, a Construtora Ômega ajuizou execução para cobrar a dívida. A Indústria apresentou embargos à execução, sustentando que a homologação do plano teria novado todas as dívidas anteriores ao pedido, inclusive a da Construtora. O STJ não concordou com os argumentos da Indústria.

A Lei nº 11.101/2005 contém regras específicas para a recuperação extrajudicial. Os efeitos do plano da recuperação extrajudicial ficam limitados aos créditos nele contemplados (arts. 161, §4º, e 163, §§1º e 2º).

Assim, os credores não incluídos no plano mantêm intactos seus direitos originais. Não podem ter seus créditos novados nem suas execuções suspensas por força de um acordo do qual não participaram.

Em suma: na recuperação extrajudicial, a aprovação do plano de soerguimento não tem o poder de novar os créditos que não foram incluídos na proposta recuperacional.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.234.939-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

- ♦ Ponto de atenção: o julgado trata de recuperação EXTRAJUDICIAL (e não recuperação judicial), o que não é tão comum
- Alta relevância: Magistratura estadual, Cartório

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A isenção de honorários advocatícios da Fazenda Nacional ao reconhecer a procedência do pedido exige enquadramento em uma das hipóteses dos incisos I a VII do art. 19 da Lei 10.522/2002

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa S.A., acreditando possuir créditos fiscais, apresentou pedido de compensação (PER/DCOMP) para quitar imposto de renda devido em 2012. A Receita Federal não homologou a compensação e iniciou cobrança administrativa, mas posteriormente reconheceu, em processo administrativo, que a cobrança era indevida. Mesmo assim houve erro da própria Receita, que constituiu novo crédito tributário indevido e o manteve registrado no sistema, chegando a inscrevê-lo em dívida ativa. Diante da impossibilidade de resolver o problema administrativamente, a empresa ajuizou ação anulatória para desconstituir o débito. Após ser citada, a Fazenda Nacional reconheceu a procedência do pedido, levando o juiz a extinguir o processo com resolução de mérito e a condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios. A Fazenda recorreu apenas contra essa condenação, sustentando que o reconhecimento do pedido afastaria os honorários com base no art. 19, § 1º, I, da Lei 10.522/2002. O STJ não concordou com a Fazenda.

A isenção do pagamento de honorários advocatícios prevista no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente nas hipóteses descritas nos incisos I a VII do caput do mesmo artigo.

O mero reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, quando não relacionado a uma dessas hipóteses, não é suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A previsão contida no art. 19 da Lei n. 10.522/2002 deve ser interpretada como isenção de honorários advocatícios restrita às hipóteses descritas nos respectivos incisos I a VII, de modo que não basta o mero reconhecimento do pedido pela Fazenda Nacional.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.176.841-RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

- ✦ A 2ª Turma do STJ se alinhou ao que já entendia a 1ª Turma
- Alta relevância: Magistratura federal, Advocacia Pública Federal

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer (a súmula 410 do STJ permanece válida)

ODS 16

Situação hipotética: a empresa Vivo foi condenada, por sentença transitada em julgado, a transferir a linha telefônica e o serviço de internet para o novo endereço de João no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R\$ 200,00. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juiz intimou a Vivo pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. A empresa não realizou a transferência no prazo fixado. João requereu o valor das astreintes. A Vivo impugnou, alegando ausência de intimação pessoal. O STJ deu razão à Vivo: a multa não pode incidir, pois a prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a sua cobrança, nos termos da Súmula 410 do STJ. No caso de pessoa jurídica, essa intimação deve ser dirigida ao seu representante legal. O teor da Súmula 410 permanece válido após a entrada em vigor do CPC/2015.

Súmula 410-STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Tese fixada: A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.

STJ. Corte Especial. REsp 2.096.505-SP, REsp 2.140.662-GO e REsp 2.142.333-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 4/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1296) (Info 880).

- 🏠 Recurso Repetitivo — Tema 1296
- ★ Julgado IMPORTANTE
- Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: Delegado, Cartório, Tribunais

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS > AÇÃO MONITÓRIA

A devedora, citada em ação monitoria, permaneceu inerte; assim, o mandado converteu-se automaticamente em título executivo judicial; nessa fase, são devidos honorários sucumbenciais nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC

ODS 16

Caso hipotético: Alfa Materiais de Construção ajuizou ação monitoria contra a Ômega Serviços de Engenharia para cobrar o valor de carregamentos de cimento entregues e não pagos. O juiz deferiu o mandado de pagamento e fixou honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC. Citada, a Ômega permaneceu inerte: não pagou e não apresentou embargos monitorios. O mandado converteu-se, então, automaticamente em título executivo judicial, de pleno direito, conforme o art. 701, § 2º, do CPC. Nesse momento, a credora requereu a fixação de honorários entre 10% e 20%, com base no art. 85, § 2º, do CPC

e no art. 389 do Código Civil. O STJ não concordou com a fixação de honorários advocatícios nessa fase.

A conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial ocorre independentemente de qualquer provimento judicial adicional. É a própria inércia do devedor que produz esse efeito, sem que o juiz profira sentença de mérito.

Como não há sentença, não há base legal para aplicar a regra geral de honorários sucumbenciais do art. 85, § 2º, do CPC, que pressupõe uma sentença.

Em suma: na ausência de pagamento e de embargos monitórios, não há sentença no rito da ação monitória, razão pela qual, na fase inicial dessa ação de procedimento especial, torna-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 2º, do CPC. STJ. 4ª Turma. AREsp 2.448.781-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

● Alta relevância: Magistratura estadual, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

● Média relevância: Magistratura federal, DPE, DPU

DIREITO PENAL

DOSIMETRIA DA PENA > PENA DE MULTA

Se o tipo penal prevê pena privativa de liberdade ou multa, o juiz só pode fixar a pena privativa de liberdade se fundamentar essa escolha

ODS 16

Caso hipotético: João foi denunciado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). O preceito secundário do crime de ameaça prevê: detenção OU multa. Em outras palavras, o juiz condena à detenção ou à multa. Ao final do processo, foi condenado a 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. Embora o magistrado tenha reconhecido que todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) eram favoráveis ao réu e fixado a pena no mínimo legal, não explicou por que optou pela detenção, e não pela pena de multa. A defesa recorreu, alegando que, diante da alternativa legal (detenção ou multa), o magistrado deveria ter escolhido a sanção mais benéfica ou, ao menos, fundamentado sua decisão. O STJ concordou com a defesa.

Quando o preceito secundário do tipo penal prevê alternativamente a pena de multa, a escolha pela sanção privativa de liberdade deve ser fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais do caso concreto.

A escolha pela sanção privativa de liberdade, quando o preceito secundário do tipo penal prevê alternativamente a pena de multa, deve ser fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais do caso concreto.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.808.209-SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 4/11/2025 (Info 880).

● Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

CRIME CONTINUADO

Admite-se, de maneira excepcional, a flexibilização do interstício temporal máximo de 30 dias entre as condutas criminosas para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, quando as peculiaridades do caso concreto evidenciarem ritmo contínuo e unidade de desígnios

ODS 16

Caso hipotético: João, Pedro e Carlos foram denunciados por contrabando de cigarros em 47 condutas praticadas com o mesmo *modus operandi*, distribuídas em dois períodos distintos de 2017. A defesa pediu o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). O Ministério Público se contrapôs alegando que o intervalo entre as condutas é superior a 30 dias, o que afastaria a continuidade delitiva. O STJ afirmou que houve crime continuado.

A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias.

Admite-se, de forma excepcional, a flexibilização desse critério a depender das peculiaridades do caso. No caso concreto, o lapso temporal entre os dois períodos não foi considerado extenso a ponto de afastar a continuidade delitiva, especialmente diante das 47 condutas praticadas com *modus operandi* similar.

Tese de julgamento:

1. O crime continuado é uma ficção jurídica que visa mitigar o rigor excessivo das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de maneira excepcional, a flexibilização do interstício temporal máximo de 30 dias entre as condutas criminosas para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, considerando as peculiaridades do caso concreto.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.194.002-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25/2/2026 (Info 880).

 Favorável à defesa

 Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/1990)

Em crimes de sonegação fiscal, a acusação não pode substituir a prova da materialidade delitiva pela mera insuficiência de comprovação das operações pelo contribuinte na esfera fiscal

ODS 16

Situação hipotética: Carlos e Regina administravam uma empresa fabricante de roupas. A empresa comprou insumos de diversos fornecedores e utilizou os créditos de ICMS gerados por essas compras para reduzir o imposto a recolher, prática regular, desde que as operações sejam reais. Anos depois, o Fisco estadual descobriu que alguns desses fornecedores haviam tido suas inscrições estaduais canceladas. Suspeitando que as compras nunca teriam existido, a Fazenda notificou a empresa para que comprovasse as operações. A documentação apresentada foi considerada insuficiente, e o Fisco efetuou o lançamento de mais de R\$ 6 milhões em tributos. Com base nisso, o Ministério Público denunciou Carlos e Regina por sonegação fiscal mediante fraude (art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990), alegando que os réus teriam utilizado notas fiscais frias para gerar créditos fictícios de ICMS. Ambos foram condenados em primeira instância, e o Tribunal de Justiça manteve a condenação. O STJ, porém, absolveu os réus.

A condenação penal por sonegação fiscal exige a comprovação de fatos positivos que demonstrem a conduta típica imputada.

A omissão do contribuinte em comprovar operações no processo administrativo fiscal não constitui, por si só, prova de materialidade delitiva no juízo penal, ainda que essa omissão seja suficiente para justificar o lançamento tributário na esfera fiscal.

O lançamento tributário pode servir como prova da materialidade delitiva quando o Fisco apurou e demonstrou fatos típicos em que baseou a autuação.

A simples omissão do sujeito passivo em comprovar determinado fato na esfera fiscal, contudo, é penalmente neutra na ausência de outras provas da materialidade.

A inversão do ônus probatório em desfavor da defesa, utilizando a insuficiência de comprovação fiscal como prova de materialidade no juízo penal, é incompatível com o art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova na ação penal é da acusação, que não pode se valer da insuficiência de comprovação na esfera fiscal como prova definitiva da materialidade delitiva.

2. A condenação penal por sonegação fiscal exige a comprovação de fatos que demonstrem a conduta típica imputada.

STJ. 5ª Turma. AREsp 3.111.920-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

● Favorável à defesa

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, Delegado

● Média relevância: PGE (conferir edital porque não são todos que cobram Direito Penal)

DIREITO PROCESSUAL PENAL

SEQUESTRO

A natureza formal do crime de organização criminosa não impede a decretação e manutenção do sequestro de bens que possam estar relacionados à atividade da organização

ODS 16

Caso hipotético: a Polícia Federal deflagrou operação para investigar uma organização criminosa composta por diversas pessoas. Uma das investigadas era Renata, empresária com participação ativa no grupo. O juiz federal decretou o sequestro e a indisponibilidade dos bens de Renata e dos demais acusados. A denúncia do MPF, contudo, foi recebida apenas em relação ao crime de organização criminosa. Com base nisso, Renata pediu o levantamento do bloqueio, argumentando que o delito de organização criminosa é crime formal (que se consuma independentemente de qualquer resultado naturalístico), de modo que não haveria produto ou proveito do crime a justificar a medida. O STJ não concordou com a defesa.

Para a decretação do sequestro, é necessária apenas a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, medida que independe da capitulação jurídica das imputações trazidas na denúncia.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.219.963-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 3/3/2026 (Info 880).

✘ Favorável à acusação

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, Delegado

● Média relevância: DPE, DPU